

1521519-83.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... 15).

Em juízo, Danilo voltou a negar o furto. Morava a uma quadra da loja/oficina da vítima. Quando preso, estava sentado na calçada, aguardando a esposa que chegaria de ônibus. Disse desconhecer o corréu. Foi detido pela vítima e seus filhos, que o acusaram de coautor da tentativa de furto praticada por Rafael.

O corréu Rafael confessou a tentativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
5ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521519-83.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1521519-83.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255297/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 27503655 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2255297 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANILO DE JESUS COUTINHO e outro
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

DANILO DE JESUS COUTINHO e RAFAEL RICARDO DE LIMA, qualificados nos autos, foram

denunciados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal porque, no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 22h29, na Estrada do M'Boi Mirim, nº 2613, Parque do Lago, nesta cidade e comarca, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em ferramentas diversas avaliadas em R\$ 1.800,00, bens pertencentes à empresa vítima representada por Gilberto Cristino dos Santos, apenas não consumando o delito por forças alheias a suas vontades (fls. 105/107).

Recebida a denúncia (fls. 138), foram os réus citados (fls. 175 e 177). Apresentaram resposta à acusação (fls. 178). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatórios ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a parcial procedência da ação, com a condenação de Rafael Ricardo Lima por furto simples (fls. 194/197).

A Defensoria Pública anuiu ao pedido ministerial. Sobre as penas de Rafael, pediu a redução máxima pela tentativa, a atenuação pela confissão espontânea, o regime prisional semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, permitindo-se direito de recorrer em liberdade (fls. 197/199).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 19) e laudo de exame pericial (fls. 188/191).

Danilo negou o crime na fase policial (fls. 11).

Rafael, de sua parte, confessou a prática do crime (fls. 15).

Em juízo, Danilo voltou a negar o furto. Morava a uma quadra da loja/oficina da vítima. Quando preso, estava sentado na calçada, aguardando a esposa que chegaria de ônibus. Disse desconhecer o corréu. Foi detido pela vítima e seus filhos, que o acusaram de coautor da tentativa de furto praticada por Rafael.

O corréu Rafael confessou a tentativa de furto. Havia consumido crack e álcool. Então, percebeu que a porta da oficina estava entreaberta e conseguiu invadi-la passando por debaixo. Separou algumas ferramentas dentro de um saco, mas acabou sendo surpreendido pela vítima, que o deteve e acionou a polícia. Não conhecia Danilo, que nada teve com o delito, alegou Rafael.

Gilberto Cristino dos Santos, proprietário do estabelecimento, revelou que seu filho viu porta da oficina aberta e sua luz acesa. Chamou os filhos para averiguar o que acontecia. Deparou-se com um dos agentes sentado à porta, enquanto o outro estava no interior de seu estabelecimento, com objetos já separados para o furto. Aduziu que o agente que estava do lado de fora havia cometido um furto em seu estabelecimento no mês de maio deste ano. Reconheceu-o pela gravação do circuito interno de câmeras. Sobre o "modus operandi", esclareceu que um dos agentes pulou o portão, estourou a porta de aço e chegou a mexer nos carros que estavam no local. Quando surpreendeu Rafael, ela tinha consigo algumas ferramentas já separadas para a subtração. Ambos os réus entregaram-se quando flagrados. Rafael, ademais, disse que voltaria quando saísse da cadeia. Sua esposa viu as imagens das câmeras: eram 3 os agentes; Rafael ficou sentado na porta, disse Gilberto.

Os policiais militares Rayanna Moreira Guimarães e Ismael Henrique Moreira disseram ter sido acionados e comparecido ao local do fato. Os acusados já haviam sido

detidos pelos donos da oficina. Confirmaram que algumas ferramentas das vítimas haviam sido colocadas em um saco. Quando entrevistados, Rafael confessou o furto, ao passo que Danilo o negou.

A ação penal é parcialmente procedente.

Contra Danilo, como ponderou o d. representante do Ministério Público, não foi produzida prova suficiente sob o crivo do contraditório. O agente foi preso na via pública e sempre negou a autoria dos fatos. O corréu Rafael, confesso, disse ter agido sozinho. Não foram produzidas outras provas contra o agente. Logo, salta aos olhos a insuficiência probatória.

Quanto a Rafael, procede em parte a ação penal.

Da autoria não há dúvida, eis que o agente confessou o delito em ambas as fases da persecução penal e foi firmemente incriminado pela vítima e os policiais autuantes.

Rafael, com efeito, foi preso em flagrante pela vítima ainda no interior da loja/oficina, quando já havia separado ferramentas (avaliadas em R\$ 1.800,00) para a rapina.

Os policiais autuantes compareceram ao local do fato e obtiveram confissão informal do agente. Apreenderam, ademais, o saco com as ferramentas objeto do crime.

A autoria, como se vê, é certa. A confissão, as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais autuantes não deixam margem de discussão a respeito da autoria.

Afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo. É a prova pericial não cuidou de revelar essa circunstância, que, não bastasse, foi negada pelo acusado (fls. 188/191).

Por fim, com a absolvição de Danilo, caiu por terra o concurso de agentes.

Passa-se à fixação das penas.

Rafael possui maus antecedentes. Sofreu uma condenação transitada em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (condenação da 28ª Vara Criminal da Capital - SP, autos nº 0089441-95.2007.826.0050 - fls. 47/51; 76/84). Portanto, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, em 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que o réu é duplamente reincidente (condenação da 20ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0081746-85.2010.826.0050 e da 6ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0106081-95.2015.826.0050 - fls. 47/51; 76/84). Porém, Rafael confessou a prática do crime, circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria das penas. Assim, na segunda fase, acrescem-se suas reprimendas de 1/6, perfazendo 1 ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

No caso, não pode a confissão sobrepor-se completamente sobre a multirreincidência, operando-se a pura e simples compensação. O acréscimo supra, assim, considera de um lado a multirreincidência e de outro a confissão espontânea, de modo a não deixar nenhuma delas de lado.

Sobre o tema:

No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é

possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu” (STJ, HC 309243/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª turma, DJe 11/09/2015).

Essa tese foi registrada no sistema de repetitivos com o Tema 585 e será determinante à solução de processos idênticos, de sorte que caberá recurso ao Superior Tribunal de Justiça apenas quando a decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado.

Estabelece o Tema 585: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Finalmente, pela tentativa, considerando-se o mediano “iter criminis” percorrido, com a separação da “res” de um lado e a prisão no interior do estabelecimento de outro, reduzem-se as penas da metade, atingindo 8 meses, 5 dias de reclusão e 6 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, diante dos maus antecedentes e da comprovada reincidência.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar RAFAEL RICARDO DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal às penas de 8 meses, 5 dias de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial fechado; e com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação penal para absolver DANILO DE JESUS COUTINHO, qualificado nos autos, da infração do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Nega-se a Rafael direito de interpor recurso em liberdade, por permanecerem presentes os motivos que determinaram sua prisão preventiva.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória em nome de Rafael.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA